

1500727-65.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... se envolvendo em outra ocorrência de tráfico, ficando preso dez meses.

Mencionou que, na ocasião desta outra prisão, os policiais rasgaram a mencionada carta.

De início, não há inconstitucionalidade a ser declarada.

É notório que a matéria ainda não foi decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, ao menos por ora, a norma deve ser presumida como válida.

Eis a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500727-65.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500727-65.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3020248/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10329822 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR RAQUEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado João Vitor Raquel, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 27 de janeiro de 2020, às 22h, na Avenida Comendador José da Silva Marta, 25, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido, trazendo consigo, 0,2g ou dois eppendorfs de cocaína e 22,7g de maconha, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 12/15).

O acusado foi citado (fls. 51).

Durante a audiência de instrução de fls. 52/54, foi ofertada defesa prévia e recebida a denúncia. Na mesma ocasião, foram ouvidos os policiais militares Anderson Luiz Ferreira e Anderson Luiz da Silva.

Na audiência de instrução de fls. 110/111, foi ouvida a testemunha de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 116/12 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, pelo lançamento das reprimendas de advertência e prestação de serviços à comunidade pelo lapso de cinco meses.

Já a Defensoria às fls. 124/135 pleiteou pela absolvição por inconstitucionalidade ou por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III ou VII do CPP, ou o lançamento apenas da pena de advertência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 12/15).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Anderson Luiz Ferreira e Anderson Luiz da Silva (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento, quando receberam 'denúncia anônima' no sentido de que uma pessoa estava na Av. Comendador da Silva Martha com uma arma de fogo. Afirmaram que, em diligências, encontraram o acusado, pessoa com as características citadas. Informaram que ele portava uma pochete com dois pinos de droga. Esclareceram que nenhuma arma de fogo foi encontrada. Reconheceram o acusado em juízo.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha de defesa João Paulo Raquel Júnior, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que é primo do acusado, e, por tal condição foi ouvido como informante do juízo. Afirmou que houve uma operação policial na comunidade, quando foi detido pelos policiais. Informou que os policiais encontraram drogas numa pochete. Esclareceu que, como estava de "saidinha", deu o nome de seu primo, como agente da infração penal.

O acusado, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática delitiva. Disse que seu primo João Paulo estava de "saidinha", não tendo retornado no prazo mencionado. Afirmou que, quando ele retornou para a prisão, lhe enviou uma carta dizendo que havia sido abordado por policiais e, por estar foragido, acabou dando aos policiais seu nome. Informou que ele ainda lhe disse que chegaria um processo-crime em seu desfavor, pedindo para que apresentasse a carta como prova de sua inocência. Esclareceu que acabou se envolvendo em outra ocorrência de tráfico, ficando preso dez meses. Mencionou que, na ocasião desta outra prisão, os policiais rasgaram a mencionada carta.

De início, não há inconstitucionalidade a ser declarada.

É notório que a matéria ainda não foi decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, ao menos por ora, a norma deve ser presumida como válida.

Eis a redação do art. 1º da Lei nº 11.343/06: Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Da simples leitura, forçoso convir que a norma trata diferentemente o usuário do dependente.

Ou seja, há uma gradação, de modo que a pena do usuário visa evitar que ele fique dependente ou mesmo abrandar a já instalada dependência.

Portanto, não há mácula à lesividade, pois, para além da saúde pública (aqui vista em sentido amplo, como o gasto no combate à traficância, fomentada pelo uso, bem como, a preservação do próprio sistema SUS, já tão combalido), há o necessário de proteger o próprio acusado.

Depois, não há mácula à igualdade.

O fato das drogas serem criminalizadas por portaria do Ministério da Saúde ocorre por razões de ordem política, econômica ou moral.

Em acréscimo, não se pode olvidar que a Portaria nº 344/98 é de índole técnica, sendo que, para refutá-la, necessário seria ao N. Defensor que argumentasse na mesma especialidade, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, quanto à intimidade, de se rememorar ainda que seja direito fundamental, jamais pode ser visto como absoluto.

Depois, a utilização da droga ocorreu em espaço aberto, ou seja, destoando da privacidade.

Sob outro vértice, a prova é contundente.

Com efeito, os policiais surpreenderam o acusado com uma pochete, em cujo interior existia a droga.

Insta salientar, que o acusado foi responsabilizado por outro feito análogo, e possui condenação por fato anterior (feito nº 1500491-33.2019).

Tal circunstância caracteriza Maus Antecedentes.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar Maus Antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Ou seja, o acusado possui ligação direta com o comércio espúrio.

Por isso, a versão da testemunha - primo do réu - de que teria indicado o acusado não prospera.

Ocorre que João Paulo nem sequer esteve presente quando da ocorrência (fls. 01/02). Depois a alegada carta, documento que supostamente comprovaria a inocência do acusado e supostamente extraviado, nem sequer foi assegurado de forma incontestada no depoimento do eventual remetente, João.

Por tudo, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

O acusado, como dito, é portador de maus antecedentes, sendo, contudo, é primário. Por isso, por proporcionalidade, ainda que o acusado não seja reincidente, de rigor a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, e no patamar de 07 (sete) meses, nos termos do art. 28, §§3º e 4º da Lei Antidrogas.

Isto porque, para além dos maus antecedentes, possui condenação por outro fato pretérito, no âmbito do delito de tráfico de drogas (feito nº 1500916-60.2019, fls. 105).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida na ação penal e, desta maneira, CONDENO o réu JOÃO VITOR RAQUEL à pena de prestação de serviços à comunidade pelo lapso de 07 (sete) meses, pela prática da infração descrita no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário, oficiando-se à Central de Penas Alternativas, para implemento da reprimenda imposta.

No mais, nos moldes da manifestação ministerial (fls. 120), remeta-se cópia integral do feito à Delegacia Seccional local, para instauração de inquérito em desfavor de João Paulo Raquel Júnior, por eventual autoacusação falsa e/ou apuração do delito decorrente da conduta exaurida, nos termos do art. 5º, II do CPP.

P.R.I.C.

Bauru, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA